

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных образовательных услуг и
расхождении средств, полученных от приносящей доход деятельности
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Ростовской области «Сальский индустриальный техникум»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областным законом от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 28.10.2010 № 849 «Об утверждении Порядка определения оплаты за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, для граждан и юридических лиц», Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» для осуществления подготовки специалистов среднего звена по договорам об образовании, заключаемым с физическими и юридическими лицами при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.

1.2. Целью оказания платных образовательных услуг в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (далее – Техникум) является более полное удовлетворение потребностей населения в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, по программам подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Задачами оказания платных образовательных услуг является реализация образовательных услуг населению, привлечение дополнительных источников финансирования материально-технического и социального развития Техникума, а также материальное поощрение работников.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг и расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности в Техникуме, регулирует отношения, возникающие между исполнителем, заказчиком и обучающимся при оказании платных образовательных услуг.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

2. Основные направления деятельности.

Техникум в соответствии с Уставом, на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности и в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, вправе за счет средств физических и (или) юридических лиц выполнять работы, оказывать услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

3. Порядок и организация приема граждан для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

3.1. Прием в Техникум по договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на основании:

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Устава ГБПОУ РО «СИТ»;
- Правил приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (далее – Правила приема).

3.2. В Техникуме для обучения по договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, имеющие основное общее и (или) среднее общее образование.

3.3. Перечень специальностей (профессий), по которым осуществляется прием по договорам об оказании платных образовательных услуг доводится до сведения поступающих и (или) их родителей (законных представителей) в сроки установленные Правилами приема путем размещения информации на официальном сайте Техникума, на информационном стенде приемной комиссии, в средствах массовой информации.

3.4. Прием в Техникум производится по прямым договорам с юридическими и (или) физическими лицами на места сверх контрольных цифр приема, обеспеченных областным бюджетным финансированием.

3.5. Все поступающие в Техникум по договорам об оказании платных образовательных услуг не пользуются правами на государственное стипендиальное обеспечение.

3.6. Основаниями для зачисления поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг на первый курс является:

- представленный в установленные Техникумом сроки оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
- подписанный двумя сторонами договор об оказании платных образовательных услуг.

3.7. Основаниями для обучения на последующих курсах являются:

- отсутствие академической задолженности;
- оформленное и подписанное двумя сторонами дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг;
- отсутствие задолженности по оплате за обучение за предыдущий год.

4. Зачисление в образовательное учреждение.

4.1. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации директором техникума издается приказ о зачислении в Техникум лиц предоставивших оригинал документа об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации и подписанный двумя сторонами договор об оказание платных образовательных услуг. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Техникума.

4.2. В случае если численность поступающих превышает количество мест, выделенных для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, Техникум осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего образования, указанных в предоставленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.

5. Порядок заключения договора, условия оплаты за обучение

5.1. Информация о платных образовательных услугах, о порядке приема и обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг предоставляется Техникумом до заключения договора и содержит сведения:

- наименование и адрес Техникума, сведения о лицензии и государственной аккредитации;
- уровень и направленность реализуемых основных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень и стоимость платных образовательных услуг;

- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения;

5.2. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с заказчиками образовательных услуг (родителями обучающихся или лицами, их заменяющими, с физическими и (или) юридическими лицами).

5.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

- а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
- б) место нахождения исполнителя;
- в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
- г) место нахождения или место жительства заказчика;
- д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
- е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон;
- ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- л) форма обучения;
- м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
- о) порядок изменения и расторжения договора;
- п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

5.4. В качестве контрагентов при заключении договора могут выступать:

- юридические лица (предприятия, учреждения, фирмы) направляющие граждан на обучение;
- физические лица (поступающий, достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности или его представители в лице родителей или других родственников, спонсоров и др. гарантирующих финансовое обеспечение обучения).

5.5. Договор об оказании платных образовательных услуг является необходимым документом для зачисления наряду с другими документами, предусмотренными Правилами приема

5.6. Договор об оказании платных образовательных услуг предусматривает поэтапную оплату стоимости подготовки специалиста на каждый учебный год.

5.7. Плата за обучение производится согласно сметы расходов за каждый учебный год. Сроки оплаты оговорены в договоре об оказании платных образовательных услуг (приложение №1).

5.8. Размер оплаты устанавливается Техникумом и формируется на основе себестоимости оказания платной образовательной услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной образовательной услуги в соответствии с показателями государственного задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной образовательной услуги и согласованию с заказчиком не подлежит.

5.9. По согласованию между Техникумом и заказчиком могут быть изменены сроки и условия внесения оплаты, которые оформляются дополнительным соглашением. Дополнительные соглашения подписываются сторонами, и являются неотъемлемой частью договора.

5.10. При смене заказчика, изменения в договор вносятся путем подписания соответствующего дополнительного соглашения либо заключения нового договора.

5.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5.12. Контроль над внесением платы за обучение производит бухгалтерия Техникума.

5.13. Индивидуальное обучение по специальностям может осуществляться по договорной цене.

5.14. Студенту, обучающемуся по договору об оказании платных образовательных услуг, имеющему задолженность по оплате за обучение приостанавливается оказание платных образовательных услуг.

5.15. Студент, обучающийся по договору об оказании платных образовательных услуг, отчисленный из Техникума по каким либо причинам имеющий задолженность по оплате за оказанные услуги может быть восстановлен только после погашения задолженности в размере, действующем на момент оплаты.

6. Ответственность исполнителя и заказчика

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
- б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения Порядка приема в техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7. Организация учебного процесса для студентов техникума, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг

7.1. Студент, обучающийся по договору об оказании платных образовательных услуг, пользуется всеми правами и выполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании и Уставом техникума.

7.2. Обучение студента регулируется учебными планами, программами, календарными учебными графиками и расписаниями учебных занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Техникумом самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов подготовки специалиста по программам среднего профессионального образования по соответствующей специальности и форме обучения, предусмотренной договором.

7.3. Режим образовательного процесса определяется Правилами внутреннего распорядка для студентов Техникума.

7.4. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости, система оценок при промежуточной аттестации регламентируется локальными актами Техникума.

7.5. Студент, обучающийся по договору об оказании платных образовательных услуг, пользуется библиотекой согласно установленных в Техникуме Правил. Всю литературу студент получает на возвратной основе.

7.6. Форма государственной итоговой аттестации выпускников и порядок ее проведения определяется Техникумом самостоятельно в соответствии с учебными планами, требованиями ФГОС и Положением о проведении государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ РО «СИТ» по образовательным программам среднего профессионального образования. Выпускникам Техникума, освоившим соответствующую образовательную программу в полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.

7.7. Студенту, обучающемуся по договору об оказании платных образовательных услуг, могут быть предоставлены дополнительные образовательные услуги с полным возмещением заказчиком стоимости этих услуг.

7.8. Студенты, обучающиеся по договору об оказании платных образовательных услуг, обязаны добросовестно и в срок выполнять требования образовательной программы Техникума по срокам и объемам, предусмотренным учебными планами, программами, графиком учебного процесса по избранной специальности, выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка для студентов техникума.

7.9. Студенты, обучающиеся по договору об оказании платных образовательных услуг, не аттестованные по дисциплинам учебного плана, на следующий курс не переводятся до ликвидации задолженности. Задолженности должны быть ликвидированы в установленные сроки в соответствии с графиком, утвержденным учебной частью Техникума. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана. Студенты могут быть отчислены приказом директора техникума за невыполнение учебного плана по специальности, не ликвидацию академической задолженности в установленные сроки по неуважительным причинам, наличие трех и более неудовлетворительных оценок. В особых случаях при наличии уважительных причин, по решению Педагогического Совета студентам, обучающимся по договору об оказании платных образовательных услуг, может быть предоставлена возможность пересдать экзамены и ликвидировать задолженность.

7.10. Студенты, обучающиеся по договору об оказании платных образовательных услуг, могут быть отчислены за нарушение Устава учебного заведения и Правил внутреннего распорядка для студентов техникума.

7.11. Студенты, обучающиеся по договору об оказании платных образовательных услуг, при наличии академической задолженности могут быть оставлены на повторное обучение всего курса либо повторное прохождение отдельных дисциплин. Решение по данным вопросам принимается Педагогическим Советом в каждом конкретном случае строго индивидуально. При оставлении студента, обучающегося по договору об оказании платных образовательных услуг, на повторное обучение заказчик производит оплату повторного обучения в соответствии со сметой расходов на повторное обучение.

7.12. При предоставлении студенту, обучающемуся по договору об оказании платных образовательных услуг, академического отпуска, оплата за период нахождения студента в академическом отпуске не производится.

При выходе из академического отпуска заказчик вносит оплату за обучение студента, обучающегося по договору об оказании платных образовательных услуг, по смете расходов на момент выхода последнего из академического отпуска.

7.13. Авансом оплаченная сумма за обучение в период академического отпуска после выхода (из академического отпуска) засчитывается в стоимость обучения.

7.14. Студент, обучающийся по договору об оказании платных образовательных услуг, имеет право на перевод с платной основы обучения на бюджетную основу обучения, при наличии вакантных бюджетных мест, в случаях и порядке, установленных Положением о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное.

7.15. Рассмотрение вопросов о переводе студентов, обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг, на вакантные бюджетные места осуществляется Комиссией по вопросам перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное. Условия перевода на вакантные бюджетные места указаны в Положении о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное.

8. Формирование и распределение средств

8.1. Источниками образования средств от приносящей доход деятельность являются:

- реализация сверх установленного государственного задания (контрольных цифр приема) основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

- реализация основных программ профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;

- реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- предоставление других дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией).
- поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности;
- доходы от реализации нефинансовых активов;
- прочие доходы.

8.2. По платным образовательным услугам приказом по техникуму утверждается:

учебный план, календарный учебный график и расписание занятий;
количество групп и суммарный контингент обучающихся по каждой оказываемой платной образовательной услуге;

8.3. На каждую платную образовательную услугу составляется смета, в которой учитываются следующие затраты:

- заработная плата – определяется из расчета стоимости одного часа каждого работающего и количества часов, предусмотренных учебным планом по данной платной образовательной услуге. Расходы увеличиваются на оплату труда прямых исполнителей, которые принимают участие в данной работе;
- начисления на выплаты по оплате труда производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- суммы необходимых пособий;
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на услуги связи;
- затраты на транспортные услуги;
- затраты на работы, услуги по содержанию имущества;
- затраты на прочие работы, услуги;
- затраты на прочие расходы;
- затраты на приобретение основных средств и материальных запасов;
- амортизация оборудования;
- иные затраты на развитие и содержание техникума.

8.4. Расходы по арендной плате включаются в смету, если платные образовательные услуги предоставляются в арендуемых помещениях.

8.5. Полученные средства от приносящей доход деятельности используются техникумом согласно плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденного на очередной финансовый год и плановый период, на заработную плату, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы, приобретение основных средств и материальных запасов на иные затраты на развитие и содержание техникума.

8.6. Техникум самостоятельно определяет направления и порядок использования средств от приносящей доход деятельности, в том числе их долю, направляемую на заработную плату и стимулирование работников в соответствии с Положением об оплате труда работников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Сальский индустриальный техникум».

8.7. Расходование средств от приносящей доход деятельности в части добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, осуществляется Техникумом исключительно по направлениям, указанным в платежных документах отправителя платежа.

9. Учет средств образовательным учреждением

9.1. Бухгалтерский учет средств от приносящей доход деятельности осуществляется бухгалтерией Техникума под руководством главного бухгалтера в соответствии с Инструкциями по бюджетному учету (приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» от 16 декабря 2010 г. №174н, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06 декабря 2010 г. №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению») и учетной политикой учреждения. Главный бухгалтер разрабатывает договоры, сметы, формы учета, отчетности и другую документацию по средствам от приносящей доход деятельности.

9.2. Поступление денежных средств от приносящей доход деятельности, осуществляется на лицевой счет Техникума, открытый в министерстве финансов Ростовской области.

9.3. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги производится наличными или безналичными денежными средствами или по пластиковым картам через отделения банков, устройства самообслуживания, систему «Он-лайн» на лицевой счет Техникума открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Банками установлен тариф на свои услуги в процентном отношении от суммы платежа, утвержденный Решением комиссии банка. Данный платеж взимается в пользу банка.

9.4. При оплате наличными, денежные средства вносятся в кассу “Банка” для дальнейшего перевода на лицевой счет Исполнителя открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Оплата услуг удостоверяется “Банком” путем предоставления квитанции, подтверждающей оплату за обучение с оттиском штампа кассовой машины или заменяющей ее аппаратуры с указанием даты, суммы принятого платежа и подписи кассира “Банка”.

10. Финансовая отчетность

Техникум в установленные сроки составляет и предоставляет в министерство общего и профессионального образования Ростовской области соответствующие формы отчетности, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», а также иные формы отчетности, утвержденные

учредителем - министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

11. Ответственность

Персональная ответственность за осуществление и учет операций со средствами от приносящей доход деятельности в соответствии с настоящим Положением, нормами бюджетного и налогового законодательства возлагается на директора и главного бухгалтера техникума.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области осуществляет контроль правильности осуществления и учета операций со средствами от приносящей доход деятельности путем анализа бюджетной, статистической и ведомственной отчетности, в ходе тематических проверок и комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Приложение №1 к Положению о порядке предоставления платных образовательных услуг и расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области «Сальский индустриальный техникум»

Экз. № _____

Договор № _____
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования

г. Сальск

« ____ » _____ 20 ____ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (ГБПОУ РО «СИТ») осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 09.10.2015г. № 5923, серия 61Л01 №0003565, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 19.10.2015г. № 2819, серия 61А01 №0002414, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок до 17.06.2019 г., в лице директора Овчарова Павла Михайловича действующего на основании Устава, приказов министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 16.09.2013 г. № 340-к, от 01.08.2018 г. № 198-к, в дальнейшем, именуемое «Исполнитель» с одной стороны, гр-н(-ка)

(ф.и.о. законного представителя Обучающегося)
в дальнейшем, именуемый(ая) «Заказчик» с другой стороны и гр-н(-ка) _____

(ф.и.о. лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе _____ по очной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _____ год(а) _____ месяцев.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из ГБПОУ РО «СИТ» до завершения им обучения в полном объеме.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров;

2.1.4. Отчислить Обучающегося по следующим основаниям:

- невнесение платы за обучение по истечении 2-х месяцев после даты, указанной в п. 4.3 настоящего договора;

- неуспеваемость;

- систематическое непосещение Обучающимся занятий без уважительных причин;

- иные основания, предусмотренные Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, Положением о порядке и условиях перевода, восстановления и отчисления обучающихся ГБПОУ РО «СИТ».

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам касающимся успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с [ч. 1 ст. 34](#) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных [разделом 1](#) настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время занятий, предусмотренных расписанием;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;

2.3.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;

2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу за отдельную плату.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом по специальности, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии обязательного извещения об этом Исполнителя (с учетом оплаты, предусмотренной разделом 4 настоящего Договора).

3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.

3.1.8. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации при условии полной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора обеспечить выдачу Обучающемуся диплома о среднем профессиональном образовании государственного образца, либо документа об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.2.2. При поступлении Обучающегося в ГБПОУ РО «СИТ» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

3.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

3.2.5. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.

3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

3.3. Обучающийся обязан:

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, выполнять приказы и распоряжения директора и заместителей директора, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь, достоинство и имущество.

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет

(_____ рублей ____ копеек), в том числе

стоимость образовательных услуг Исполнителя за обучение Обучающегося по специальности указанной в разделе 1 настоящего Договора составляет:

на 1 – м курсе _____ (_____) рублей 00 копеек;
на 2 – м курсе _____ (_____) рублей 00 копеек;
на 3 – м курсе _____ (_____) рублей 00 копеек;
на 4 – м курсе _____ (_____) рублей 00 копеек.

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4.3. Оплата Заказчиком образовательных услуг Исполнителя за каждый курс обучения производится до 10 числа каждого месяца за текущий месяц, в размере 1/10 суммы установленной за текущий учебный год.

4.4. Заказчик производит оплату обучения наличными или безналичными денежными средствами или по пластиковым картам через отделения банков, устройства самообслуживания, систему «Он-лайн» на лицевой счет Исполнителя, открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Банками установлен тариф на свои услуги в процентном отношении от суммы платежа, утвержденный Решением комиссии банка. Данный платеж взимается в пользу банка.

4.5. При оплате наличными, денежные средства вносятся в кассу «Банка» для дальнейшего перевода на лицевой счет Исполнителя открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Оплата образовательных услуг удостоверяется «Банком» путем предоставления плательщику квитанции, подтверждающей оплату за обучение Обучающегося с оттиском штампа кассовой машины или заменяющей ее аппаратуры с указанием даты, суммы принятого платежа и подписи кассира «Банка».

4.6. Если невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, либо по причинам, признаваемым по соглашению сторон уважительными, из сумм, уплаченных Заказчиком, удерживаются расходы, фактически понесенные Исполнителем, в связи с исполнением настоящего договора.

5. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, а именно:

- а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- в) установления нарушения Порядка приема в ГБПОУ РО «СИТ», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ГБПОУ РО «СИТ»;
- г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2-х месяцев;
- д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в заявительном порядке, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в заявительном порядке, при условии оплаты Исполнителю стоимости за время обучения Обучающегося до даты отчисления последнего. Возврат денежных средств осуществляется на основании заявления и соглашения о расторжении Договора.

5.8. Если невозможность исполнения обязательств по Договору Обучающимся влечет за собой расторжение Договора, то Обучающийся незамедлительно должен поставить об этом в известность Заказчика и Исполнителя своим заявлением. В случае если Обучающийся не поставил в известность Исполнителя о невозможности получения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, то Исполнитель удерживает расходы на обучение пропорционально времени и стоимости обучения до момента поступления соответствующего заявления Обучающегося о расторжении Договора.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.4.4. Расторгнуть Договор.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

8. Срок действия договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

9.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель

ГБПОУ РО «СИТ»
347630, Ростовская область, г. Сальск,
ул. Ленина, 27 тел: 8(86372) 5-05-71, 5-06-80
ИНН/КПП 6153000320/615301001
УФК по Ростовской области (министерство
финансов ГБПОУ РО «СИТ»,
л/с 20808003490)
р/с 40601810860151000001
в Отделении Ростов-на-Дону,
г. Ростов-на-Дону БИК 046015001

Директор ГБПОУ РО «СИТ»

_____ П.М. Овчаров

«_____» _____ 20____ г.

Заказчик

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

паспорт серия _____ № _____

кем выдан _____

дата выдачи « _____ » _____ г

ИНН _____

Пенсионное страховое св-во № _____

Телефон _____

_____ подпись _____ расшифровка подписи
« _____ » _____ 20____ г.

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

паспорт серия _____ № _____

кем выдан _____

дата выдачи « _____ » _____ г.

Телефон _____

_____ _____
подпись расшифровка подписи

« _____ » _____ 20 _____ г.